



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 2

1. La Corona. Antecedentes: la monarquía parlamentaria
 - 1.1. Evolución
 - 1.2. Distinción monarquía-república
 - 1.3. La república como forma de gobierno
 - 1.4. La monarquía como forma de gobierno
2. La Corona: su regulación en la Constitución española
 - 2.1. Significado
 - 2.2. Designación y sucesión del rey
 - 2.3. La sucesión de Felipe VI
 - 2.4. Estatus del rey y el refrendo
 - 2.5. La regencia
 - 2.6. La tutela
3. Las funciones del rey
 - 3.1. Artículo 62
 - 3.2. Artículo 63
 - 3.3. Artículo 65.2
4. Título III, de las Cortes Generales: capítulo I, de las cámaras
 - 4.1. Definición y caracteres
 - 4.2. Funciones de las Cortes Generales
 - 4.2.1. Función de control del Gobierno
 - 4.2.2. Función legislativa
 - 4.2.3. Función financiera
 - 4.2.4. Adopción de decisiones políticas fundamentales que no revisten carácter de ley, aunque puedan desembocar en normas
 - 4.2.5. Integración o control de otros órganos constitucionales
5. Las cámaras: composición, organización y funciones
 - 5.1. Composición
 - 5.1.1. El Congreso
 - 5.1.2. El Senado

- 5.2. Organización de las cámaras
 - 5.2.1. Presidente y mesas
 - 5.2.2. Pleno y las comisiones
 - 5.2.3. La diputación permanente
 - 5.2.4. Los grupos parlamentarios
 - 5.2.4.1. Los grupos parlamentarios en el Congreso
 - 5.2.4.2. Los grupos parlamentarios y los grupos territoriales en el Senado
 - 5.2.5. Funcionamiento interno de las cámaras
 - 5.2.5.1. La legislatura
 - 5.2.5.2. Periodos de sesiones y sesiones extraordinarias
 - 5.2.5.3. Adopción de acuerdos
 - 5.2.5.4. Publicidad
- 6. La función legislativa
 - 6.1. La iniciativa legislativa
 - 6.2. Tramitación
 - 6.3. Clases de leyes y las disposiciones normativas con rango de ley
- 7. Relaciones entre las cámaras
- 8. Los tratados internacionales
 - 8.1. Concepto
 - 8.2. Tipos de tratados
 - 8.3. Garantías y controles
 - 8.3.1. Garantía del cumplimiento
 - 8.3.2. Control de constitucionalidad
 - 8.3.3. Derogación o modificación de tratados internacionales



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

2

La Corona: su regulación en la Constitución española. Las Cortes Generales. Las cámaras: composición, organización y funciones. La función legislativa. Relaciones entre las cámaras. Los tratados internacionales

1. LA CORONA. ANTECEDENTES: LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA

El artículo 1 de la Constitución española establece que: «La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria». Ello constituye una fórmula innovadora que requiere algunas explicaciones.

En primer lugar, hay que indicar que no es la «Monarquía» la fórmula política del Estado español, sino la monarquía parlamentaria. Se debe, pues, tener en cuenta que se están utilizando dos términos, «Monarquía y parlamentaria», que han de considerarse conjuntamente.

Cuando se habla de forma de Estado en la teoría constitucional se hace referencia a la estructura y principios esenciales del Estado que definen su naturaleza. Así, se puede hablar de «Estado patrimonial», «Estado policía» o «Estado de Derecho» como formas de Estado. También, atendiendo a la configuración territorial, puede hablarse de «Estado unitario» frente a «Estado federal». Estas denominaciones, efectivamente, ayudan a obtener una idea general de la naturaleza de un Estado determinado, al menos en cuanto a sus principios básicos de organización y funcionamiento.

En cualquier caso, ha habido épocas en que la monarquía podía considerarse propiamente una forma de Estado, ya que el poder real permeaba, de hecho, todos los ámbitos de la vida política. En este sentido, Maquiavelo podía contraponer «Monarquía» o «Principado» a «República» como términos definitivos de dos formas de organización política diferentes e irreconciliables, contraposición esta que ha sido válida en numerosas ocasiones y en diferentes momentos como equivalente a la de gobierno de una persona frente a gobierno democrático. Durante la época del absolutismo, la monarquía era efectivamente una forma de Estado, ya que, al figurar el rey como titular de la soberanía, el «principio monárquico» se traducían tanto en la configuración de los órganos del poder como en la designación de sus titulares en los principios que orientaban su actuación.

Con el desarrollo del constitucionalismo esta contraposición monarquía-república fue perdiendo su nitidez. Al establecerse en la gran mayoría de los países europeos un compromiso entre monarquía y constitucionalismo, las antiguas notas caracterizadoras de aquella fueron poco a poco desapareciendo.

do, viéndose al final prácticamente reducidas al título, fórmula de selección y duración en el cargo del jefe del Estado, aparte de la pervivencia de algunas fórmulas constitucionales y escasas atribuciones con efectos prácticos sobre la vida política. La monarquía, pues, dejó de ser una forma de Estado, para convertirse en una forma de la jefatura del Estado.

Algunos tratadistas y algunas constituciones (como la española de 1869, en su art. 33 indica que «la forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía») procedieron a designar la monarquía como forma de gobierno, expresión esta que se refiere bien a la forma de configurarse el poder ejecutivo, bien más ampliamente, a la recíproca posición en que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado.

La monarquía, por sí sola, pues, no puede ya configurarse como forma de Estado, ni tampoco como forma de gobierno. Todo lo más, como dijimos, puede considerarse como forma de la jefatura del Estado. Pero la constitución considera «forma política del Estado» no a la monarquía sino a la monarquía parlamentaria. Al añadir el adjetivo «parlamentaria» viene a justificar el uso del término «forma política del Estado» porque la expresión monarquía parlamentaria sí se refiere a elementos esenciales de la estructura y principios del Estado español.

No es posible dar una definición precisa (y válida en todo tiempo y lugar) del parlamentarismo; algún autor ha podido incluso considerar que no existe un criterio jurídico para determinar qué regímenes son parlamentarios y cuáles no. Sin embargo, y aun dentro de su vaguedad, la expresión monarquía parlamentaria señala una serie de rasgos esenciales de la forma política del Estado español.

La doctrina académica, con considerables vacilaciones y cambios terminológicos, ha distinguido varios tipos de monarquías: absoluta (en la que el rey dispone del poder legislativo, ejecutivo y judicial); constitucional limitada o representativa (en la que el poder legislativo corresponde al Parlamento en conjunción con el rey y el poder judicial a los tribunales, conservando el rey considerables poderes en el ámbito ejecutivo), y constitucional parlamentaria o simplemente parlamentaria (en la que el poder ejecutivo, en la práctica, es ejercido por un gobierno responsable ante el Parlamento, que, a su vez, ejerce la función legislativa). En este último caso, Parlamento, Gobierno y jueces se configuran como auténticos centros de poder, mientras que el rey se convierte en una figura cuasi honorífica.

La configuración concreta de la monarquía parlamentaria y las formas en que se define la competencia de los diversos órganos estatales y su mutua interrelación varían de país a país. En España, la forma política de la monarquía parlamentaria se traduce en una serie de consecuencias que son objeto de estudio en el epígrafe 2.

1.1. EVOLUCIÓN

Junto a estas notas de alta representación y moderación de los demás poderes, la moderna configuración de la jefatura de Estado se caracteriza por una ausencia de auténtico poder de decisión dentro del Ejecutivo.

A esta situación se llega a través de un fenómeno progresivo. Por lo que se refiere a la monarquía, la Corona va perdiendo lo que parlamentos y tribunales le arrebatán, y sus poderes se van convirtiendo en un residuo incluso poco homogéneo y poco eficaz para su ejercicio y, finalmente, la necesidad de mantener la irresponsabilidad monárquica y de conjugarla con una responsabilidad, aun política, de los gobernantes impone un dualismo: junto al rey, titular legal y teórico, surgen los ministros, que asumen de hecho el disfrute efectivo de las facultades. De esta manera el Ejecutivo se articula como un doble engranaje: jefe del Estado por una parte y Gobierno por otra.

En un principio el poder es único, los ministros no tienen potestades propias, sino que ejercitan las correspondientes al jefe del Estado, el cual, a su vez, no actúa nunca por sí solo. Pero más tarde, el racionalismo y la propensión jurídica a la delimitación clara de esferas y competencias dejaron sentir su influjo en este punto, y poco a poco fue apareciendo en la práctica y en los textos constitucionales la figura del Gobierno como algo sustantivo e independiente con órbita propia de acción separada de la del jefe del Estado. De todos modos, debe decirse que, si en la mayoría de los países se ofrece esta división del ejecutivo, hay, no obstante, Estados donde dicho poder se manifiesta unido, sin escisión interna: tal sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente es también el efectivo jefe del Gobierno.

1.2. DISTINCIÓN MONARQUÍA-REPÚBLICA

- La diferencia esencial consiste en la designación del jefe del Estado. En las monarquías la titularidad se atribuye por derecho sucesorio a un miembro de una determinada dinastía, mientras que en las repúblicas adquiere carácter representativo, a través de distintos procedimientos de elección.
- De este mismo hecho se deriva la segunda diferencia importante: característica esencial de la monarquía es la continuidad de la función, ya en el monarca, porque dura toda su vida, ya en la familia, porque se perpetúa en la dinastía, mientras que en la república se configura la jefatura del Estado como una magistratura temporal.
- El monarca tiene una situación de irresponsabilidad jurídica, de la que los presidentes de las repúblicas no disfrutan, por más que estén protegidos por distintas garantías políticas procesales.
- Esta situación provocará que el alejamiento de la legitimidad democrática de los reyes lleve a un ejercicio de facultades meramente formales, mientras que en los presidentes de las repúblicas se permite una mayor influencia en la orientación política.

1.3. LA REPÚBLICA COMO FORMA DE GOBIERNO

En la república, además de la elección del jefe del Estado, de la ausencia de la familia real y del carácter temporal de la suprema magistratura, se produce una clara división de las distintas esferas de poder, que quedan perfectamente determinadas, no existiendo en ningún caso una presunción de competencia a favor del presidente de la república. Las normas sobre la elegibilidad y extensión del mandato, sustitución, responsabilidad y destitución del presidente varían según los países y el matiz especial que reviste la república.

1.4. LA MONARQUÍA COMO FORMA DE GOBIERNO

Prescindiendo de las formas más arcaicas de monarquías, teocráticas y patrimoniales, la monarquía atraviesa las siguientes fases:

1. Una monarquía absoluta en la que el rey realiza todas las funciones públicas principales del Estado, estando las demás instituciones en una situación de dependencia y sumisión jerárquica frente a él.
2. Una monarquía limitada o constitucional, que supone que el monarca se va desprendiendo de una serie de poderes y atribuciones que van siendo asumidos por otros órganos, aunque conserva todos aquellos que no han sido atribuidos.

3. Y una monarquía parlamentaria. Es el último estadio en la evolución histórica de las monarquías como consecuencia de la introducción y desarrollo de los principios democráticos.

En las monarquías parlamentarias el rey ya no conserva ningún poder de decisión, ya que el centro de la disección estatal ha pasado a manos del Parlamento y, a través de este, al Gobierno. El monarca se ha constituido como un poder neutro, al margen de los tres poderes clásicos y con una especie de poder moderador o arbitral.

La monarquía parlamentaria es la forma vigente en España desde la Constitución de 1978, que vino a consagrar la tercera restauración borbónica en nuestro país. El artículo 1, apartado 3, establece: «La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria».

Antes de la Constitución de 1978, en España, a lo largo de la historia, la monarquía ha sido absoluta (antes de la instauración del régimen constitucional); «moderada», como pretendía el artículo 14 de la Constitución de 1812, y constitucional a lo largo del siglo XIX y principios del XX, con más o menos atribuciones regias.

2. LA CORONA: SU REGULACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

2.1. SIGNIFICADO

Como afirma Sánchez Agesta, la interpretación común de la monarquía constitucional y parlamentaria tiende a identificar la «Corona» como un símbolo de la unidad de los órganos del Estado. Es una forma popular de expresar la unidad del Estado y de su poder, dentro de la pluralidad de funciones que se atribuyen a órganos diferenciados, pero que cooperan entre sí. Más precisamente, es un conjunto de prerrogativas y funciones que son ejercidas por varios órganos, y entre los que el Rey es el órgano más relevante y representativo. Por eso, en las monarquías constitucionales y parlamentarias se agrupan como facultades de la Corona las que ejerce el Gobierno en su nombre y los mismos actos de los órganos legislativos, e incluso se refiere a la Corona, o al rey como su representante, la administración de la justicia, y específicamente el derecho de gracia, como un recuerdo histórico del sentido original de la soberanía como facultad de aplicar criterios de equidad en circunstancias excepcionales. El planteamiento, pues, correcto para estudiar el significado y función de la Corona en una monarquía es discernir la Corona como símbolo y representación, y lo que se atribuye al rey como facultades efectivas.

Pese a este planteamiento, es lo cierto que nuestra constitución en el Título II, dedicado a la Corona, únicamente regula la figura del rey como concretización y personificación de la misma, sin hacer mención expresa a que se considere englobado en la misma ningún otro órgano, aunque las funciones que se atribuyen al rey, en relación con las del resto de los órganos del Estado responden al planteamiento descrito.

El artículo 56 de la Constitución determina que:

«1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona».

Extremo este último que ha sido desarrollado por medio del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre título y tratamientos de la Familia Real y de los regentes.

Se puede apreciar que la monarquía en España no encuentra su legitimación inmediata en la herencia y la dinastía histórica como depositarias de unos derechos al margen de la voluntad popular, sino que ha sido precisamente la voluntad popular, aprobando la Constitución que consagre la forma monárquica del gobierno, lo que ha legitimado la monarquía, que no es por tanto sino resultado de esa voluntad popular, exactamente igual que el resto de las instituciones constitucionales.

Hay que señalar, además, que la instauración de la Corona significa, lógicamente, la implantación de un régimen monárquico; pero, como veremos, se trata de una monarquía constitucional y democrática (pese a la aparente antinomia entre los términos monarquía y democracia) en que las funciones del rey son, ciertamente, limitadas y en absoluto se pone en peligro la primacía en todo momento de la voluntad popular encarnada en los legítimos representantes de ese pueblo (Cortes y Gobierno), introduciéndose únicamente un elemento de moderación y continuidad, carente por otra parte de auténticas facultades decisorias propias en el plano político (aunque con ciertas salvedades que veremos).

2.2. DESIGNACIÓN Y SUCESIÓN DEL REY

El artículo 57 de la Constitución establece el siguiente régimen de designación:

«1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica».

Como explica Sánchez Agesta, lo que se quiere decir es que el trono se defiende al primogénito y a sus descendientes de padres a hijos, nietos y así sucesivamente, con preferencia a los hermanos y los sobrinos por razón de la línea; que las mujeres tienen acceso al trono siempre que no tengan hermanos varones y que la preferencia de línea con derechos de representación significa que los nietos del rey e hijos del primogénito anteceden en caso de fallecimiento de su padre a tíos, hermanos del difunto primogénito cuya representación como hijos suyos ostentan.

El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. Los títulos y denominaciones que corresponden al mismo se encuentran regulados en los Reales Decretos 54/1977 y 1368/1987.

El orden de sucesión a la Corona establecido en la vigente Constitución reproduce la fórmula habitual en nuestro derecho constitucional histórico, si la herencia forma parte de la naturaleza misma de la monarquía, hay que pensar que ha sido afortunado el que nuestra constitución, lejos de improvisar nuevas normas sucesorias, haya asumido en su integridad las tradicionales (Partidas y Ordenamiento de Alcalá).

Conviene tener en cuenta, a efectos de destacar esa idea, las previsiones del artículo 61, que establece:

«Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey».

En cuanto a la reina consorte, es preciso tener en cuenta las previsiones del artículo 58, que establece:

«La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia».

2.3. LA SUCESIÓN DE FELIPE VI

El 2 de junio de 2014, su majestad el rey don Juan Carlos I comunicó al Sr. presidente del Gobierno su voluntad de abdicar mediante entrega de un escrito, firmado en su presencia.

Su majestad el rey lo puso en conocimiento de los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado y el presidente del Gobierno dio traslado del escrito al Consejo de Ministros.

El artículo 57.5 de la Constitución española dispone que «las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Este precepto sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español que, en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a que diera lugar la sucesión, así como la autorización de la abdicación, incluso mediante una ley especial para cada caso. Si bien la constitución en vigor no utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea este el instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón determinó, en consecuencia, que la abdicación desplegara sus efectos y que se produjera la sucesión en la Corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución, en la persona de Felipe VI.

Asimismo, mencionar el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, que dispone que:

- 1.º Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, príncipe o princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de honores militares.

- 2.º Doña Sofía de Grecia, madre del rey don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de reina, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para la princesa o el príncipe de Asturias consortes en dicho Real Decreto.
- 3.º El orden de precedencia de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía en el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, será el inmediatamente posterior a los descendientes del rey Don Felipe VI.

2.4. ESTATUS DEL REY Y EL REFRENDO

El artículo 56.3 establece lo siguiente: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2».

La historia del refrendo, clave de la monarquía constitucional y parlamentaria, que desplaza la responsabilidad del Rey a quienes refrendan sus actos, arranca en forma sugestiva de la Constitución de 1812, que exigía la firma de uno de los secretarios de despacho y los declaraba responsables «sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey». Es claro que esa responsabilidad solo se concebía como responsabilidad penal. Como requisito de validez de los actos del Rey no fue regulado hasta la Constitución de 1837.

El artículo 56 de la Constitución determina que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; los actos del Rey estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo. De dichos actos serán responsables las personas que efectúen el refrendo, las cuales son, de conformidad con el artículo 64 de la Constitución, el presidente del Gobierno o los ministros competentes, salvo la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, y la disolución de las Cortes previstas en el artículo 94, que deberán ser refrendadas por el presidente del Congreso.

De este modo, el artículo 64 manifiesta que:

«1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el presidente del Congreso.

2. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden».

El refrendo es un acto voluntario, ya que el ministro que lo practica asume su responsabilidad ante el Parlamento y, consiguientemente, no viene nunca obligado a facilitar la firma si desea eludir tal responsabilidad.

El refrendo es un instrumento de la plena responsabilidad ministerial ante el Parlamento, consiguientemente, de limitación material de la voluntad del rey, ya que sus actos no tendrán efectos si la autoridad a la que corresponda les niega el refrendo.

El refrendo que traslada la responsabilidad del rey a la persona que lo efectúa y que es por ello regulado junto con la preceptuación relativa a la inviolabilidad e irresponsabilidad real, se refiere únicamente a los actos públicos del rey, pues lo contrario, como ha resaltado el profesor Gimbernat, llevaría a tener que considerar la irresponsabilidad del rey por posibles actuaciones privadas tipificadas penalmente.

De acuerdo con la Constitución, únicamente están exceptuados de refrendo los actos del rey relativos al nombramiento y relevo de los miembros de su casa; no obstante algunos autores (Sánchez Agesta y Óscar Alzaga) señalan que probablemente tampoco es necesario que sean refrendados el acto del rey que nombre en su testamento tutor del rey menor y la libre distribución de la cantidad global que los presupuestos le asignan para el sostenimiento de su familia y su casa, ya que se trata de actos personalísimos, regulados en el artículo 65, y desarrollados por el Real Decreto 2942/1975, de creación de la Casa del Rey, modificado por los Reales Decretos 434/1988 y 657/1990.

Artículo 65.

1. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, y distribuye libremente la misma.
2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa.

2.5. LA REGENCIA

El artículo 59 de la Constitución regula la regencia, estableciendo el siguiente régimen:

«Artículo 59.

1. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey.
2. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey».

La regencia ha tenido trascendencia en la historia de España, y muy especialmente en el periodo constitucional, que desde la Constitución de Cádiz se inaugura con una regencia. A la muerte de Fernando VII renace como una institución polémica en los primeros años del reinado de Isabel II. La Restauración de 1876 se inició también con un ministerio regencia, y con Alfonso XII tiene lugar la larga regencia que corresponde al reinado de un hijo póstumo.

En el momento de discutirse la constitución, la regencia no tenía el apremio que ha tenido en esas otras circunstancias históricas. Sin embargo, el texto la regula con minuciosidad, aunque sin comprender todos los posibles supuestos, a menos que se haga una interpretación muy amplia de la fórmula del párrafo 2. La ausencia del rey no está prevista, pero en cuanto es una laguna, puede suplirse en caso necesario por una ley.

2.6. LA TUTELA

Conforme al artículo 60 de la Constitución:

«Artículo 60.

1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política».

Este precepto recoge directamente la normativa sobre tutela de nuestra tradición constitucional.

A juicio de Óscar Alzaga, el acto de nombramiento de tutor por el rey difunto no está sujeto a refrendo.

3. LAS FUNCIONES DEL REY

Las funciones del rey se encuentran definidas en el artículo 56, comentado al inicio del tema, y desarrollado en los artículos 62, 63 y 65.2 que exponemos a continuación:

3.1. ARTÍCULO 62

Corresponde al rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Pasamos a comentar dichas atribuciones.

a) Sancionar y promulgar las leyes

Estamos aquí en presencia de un pálido reflejo del poder legislativo que en otros momentos históricos el rey encarnó.

La evolución del régimen constitucional fue apartando al monarca del proceso legislativo, que se efectuaba en el seno de unas Cortes a las que aquel no asistía; pero como residuo de un viejo esplendor legislativo, conservaba el derecho de sancionar libremente la ley. Esta era una prerrogativa que incluía la posibilidad de negar las sanciones. Como se ha dicho, la ley podía hacerse sin el monarca, pero no cabía elaborarla contra él, pues él mismo conservaba un derecho de oposición o veto. Sin embargo, hasta este derecho a veto ha caído hoy en desuso y así por lo que respecta a nuestra Constitución, la facultad que nos ocupa ha de ser interpretada a la luz de lo dispuesto en el artículo 91, conforme al cual la leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas en el plazo de 15 días por el rey, quien las promulgará u ordenará su inmediata publicación, de lo que parece deducirse que no se otorga al rey margen de discrecionalidad para sancionar la ley de que se trate y ordenar su publicación.

Y se da por perdido, a imagen y semejanza de la práctica totalidad de las monarquías parlamentarias de nuestra época, el derecho de veto, que el rey de España aún conservó en la vigencia de la Constitución de 1876, por así preverlo el artículo 44, aunque no acostumbraba a hacer uso del mismo.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales, y convocar elecciones generales en los términos previstos en la Constitución

La convocatoria de las Cortes se refiere a la primera reunión de estas después de las elecciones, que conforme al artículo 68 de la Constitución deberá hacerse en el plazo de 25 días después de celebradas estas. Las demás reuniones de las Cortes en periodos de sesiones ordinarias o extraordinarias, se convocarán por los respectivos presidentes de las Cámaras.

En lo que se refiere a la facultad de disolver las Cortes Generales cabe plantearse dos cuestiones:

- a) ¿Es posible la «disolución regia», es decir, la adoptada por la sola voluntad del monarca?, y
- b) ¿Puede el rey negarse o desconocer la solicitud de disolución que le presente el presidente de Gobierno?

La primera de estas cuestiones ha de ser contestada negativamente, porque la vieja prerrogativa de disolución regia queda reducida al caso previsto en el artículo 99, conforme al cual, si ninguno de los candidatos propuestos por el rey para presidente del Gobierno fuera aceptado por las Cortes en el plazo de 2 meses, el rey podrá disolverlas con el refrendo del presidente del Congreso.

En cuanto a la segunda cuestión, es decir, si el rey puede negarse a disolver las Cortes a propuesta del presidente del Gobierno (disolución prevista en el art. 115 de la Constitución), la respuesta ha de ser negativa ya que dicho artículo afirma tajantemente que el rey decretará dicha disolución.

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución

Dicha convocatoria deberá realizarse a propuesta del presidente de Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados y la forma de realizar dicho referéndum será objeto de una ley orgánica (Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum).

- d) Proponer el candidato a presidente de Gobierno y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución

Quizá se pueda decir que de todas las facultades que la Constitución confiere al rey en su condición de jefe del Estado, de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, esta es la que tiene mayor trascendencia política.

En cuanto al nombramiento efectivo y al cese del presidente del Gobierno, las facultades del rey son mucho más reducidas, ya que en el primer caso deberá nombrar al candidato por él propuesto, que haya alcanzado la confianza de las Cortes, y en cuanto al cese, en principio no se produce su intervención ya que el artículo 101 dispone que el Gobierno (y, por tanto, su presidente) cesa tras la celebración de elecciones generales.

En el cese motivado por el voto de censura, el rey tampoco tiene intervención y deberá limitarse a nombrar al candidato incluido en la moción triunfadora en el Congreso.

- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente

El monarca aquí actúa estrictamente conforme al viejo *adagio* de que «el rey nombra pero no elige», recayendo la iniciativa y responsabilidad de estas propuestas en la persona del presidente de Gobierno.

- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes

La expedición de los derechos acordados en el Consejo de Ministros se trata, asimismo, de una obligación del rey; aunque el Profesor Sánchez Agesta ha considerado la posibilidad de que el rey se negase a expedir un decreto por ser el mismo ilegal o anticonstitucional, no parece que de la letra y del espíritu de la Constitución pueda desprenderse la posibilidad de que el rey entre a juzgar en el fondo del asunto.

En cuanto al acto de conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, se trata de facultades cuyo margen de discrecionalidad vendrá marcado en cada caso por las leyes reguladoras de la cuestión, discrecionalidad que ordinariamente será mayor respecto a los honores y distinciones, que respecto a los empleos.

- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno

Bahegat afirma que la facultad más importante de la Corona británica consiste en animar, advertir y ser consultado. Aquí se recoge este principio propio de las monarquías constitucionales.

- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas

Es este un punto sobre el que ha polemizado la doctrina, ya que frente a la tesis general de que este mando es puramente honorífico y de que el rey debe limitarse a sancionar los decretos en materia de defensa nacional que acuerde el Gobierno, algún autor (Sánchez Agesta) estima que debe concederse al rey iniciativa efectiva en el mando del Ejército. Naturalmente, esta iniciativa necesitaría el refrendo del Gobierno, pero correspondería al rey.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales

Sobre este particular, el profesor Gimbernat, en una polémica conferencia, afirmó que no se encontraba de acuerdo con esta disposición, puesto que, a su juicio, «lo que imponía era decidir sobre los indultos particulares en base a sobrias consideraciones de política criminal, y no a la voluntad subjetiva de una persona individual». Pero aun pudiéndose compartir el fondo de la tesis de este prestigioso penalista, creemos que el texto constitucional puede ser perfectamente salvado de la crítica que se le formula, puesto que confiere al rey la facultad de ejercer el derecho de gracia «con arreglo a la ley», lo que es una apelación implícita a que con carácter general se observarán consideraciones de política criminal.

La remisión a la ley hay que entenderla hecha a la Ley de 18 junio de 1870, de ejercicio del derecho de gracia e indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero.

j) El alto patronazgo de las Reales Academias

Se trasluce en esta competencia la atención con que nuestra dinastía a lo largo de la historia, y los monarcas constitucionales europeos en la actualidad, se han venido preocupando del mundo de la cultura.

3.2. ARTÍCULO 63

1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Pasamos a comentar dichas atribuciones.

1. Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, estando acreditados ante él los representantes extranjeros en España

Se trata de funciones puramente honoríficas y protocolarias, ya que el contenido concreto de las mismas corresponde al Gobierno.

2. Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes

Hay que señalar que el prestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, teniendo el rey únicamente la función de manifestar dicho consentimiento.

3. Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales

La redacción de este apartado es de tal dureza que parece dejar un margen a la libertad del rey para negarse a declarar la guerra o concluir la paz, puesto que la decisión de las Cortes tiene la consideración

de «autorización», es decir, que le faculta para actuar, pero no le obliga; si bien es difícil concebir, en una monarquía parlamentaria moderna, que, en materia de tal trascendencia, el rey sostenga criterio diametralmente distinto al de la representación popular.

3.3. ARTICULO 65.2

2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa.

Estamos en presencia de la única competencia regia, en el ámbito del derecho público, y no, claro está, de las actividades privadas del monarca, que no precisa de refrendo alguno. Nuestras Cortes Constituyentes han estimado preciso que el equipo de colaboradores que, en aras de la dignidad e independencia del rey, deben rodearle, puedan ser nombrados y cesados libremente por este.

4. TÍTULO III, DE LAS CORTES GENERALES: CAPÍTULO I, DE LAS CÁMARAS

Las Cortes fueron una institución típicamente medieval española, integrada por los representantes de los estamentos: clero, nobleza y representantes de las ciudades. Con la aparición del Estado moderno, que tiene lugar en España con los Reyes Católicos, dicha institución iría perdiendo importancia hasta dejar de ser convocadas.

Aparecen de nuevo en 1810, con carácter unicameral, siendo reguladas con este mismo carácter por la Constitución de 1812. Tras las vicisitudes en el periodo de 1814-1833, volverán a ser convocadas por el Estatuto Real de 1834, ahora ya con carácter bicameral, estructura que no perderán hasta la Constitución de 1931, donde se vuelve al sistema unicameral, y se establece un régimen de gobierno de los que han dado en llamarse «de Asamblea».

En 1942, la Ley de 17 de julio crea unas Cortes que son un simple órgano de preparación y elaboración de las leyes, ya que la aprobación de las mismas es facultad exclusiva del jefe del Estado. La Ley Orgánica de 10 de enero de 1967 introduce en dicha institución la presencia de los representantes familiares, a la vez que le atribuye la función de aprobar las leyes, sin perjuicio de que su sanción corresponda al jefe del Estado.

La Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, y promulgada el 4 de enero de 1977, establece una nueva estructura de las Cortes, compuestas de Congreso y Senado, integradas por los representantes del pueblo, elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Congreso y Senado, constituidos conforme a la Ley de Reforma Política, aprobaron sus respectivos reglamentos provisionales de 13 y 14 de octubre de 1977.

4.1. DEFINICIÓN Y CARACTERES

El artículo 66 establece lo siguiente:

«Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables».

Seguindo a Sánchez Agesta, se pueden señalar los siguientes caracteres:

- a) Son el órgano típicamente representativo del pueblo español, a través del cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de representantes. Aunque participan de la soberanía, esta no reside en ellas, sino en el pueblo (art. 1.2).
- b) Las Cortes son un órgano de poder político. Son uno de los poderes del Estado a que se refiere el artículo 1.2 de la Constitución. Y en la terminología clásica son el poder legislativo, que goza de independencia frente a los otros poderes, si bien mantiene relaciones de colaboración e interacción. Esta independencia se declara expresamente frente a injerencias extrañas, estableciendo su inviolabilidad. Son, además, un poder político, en el sentido de que solo están limitadas por la Constitución, siendo un factor relevante en la adopción de decisiones políticas.
- c) Son un órgano deliberante: sus decisiones se llevan a cabo a través de un proceso de discusión en el que participan miembros de las diversas tendencias, dando un grado de mayor racionalidad a sus acuerdos.
- d) Su estructura es bicameral.
- e) Son un órgano de acción continuada que ejerce sus funciones incluso durante las vacaciones parlamentarias o en los supuestos de disolución o extinción del mandato, a través de la diputación permanente.
- f) Las Cortes son un poder legislativo, es decir, creadores de derecho, de normas superiores a cualquier otra, que no podrán ser enjuiciadas sino por el Tribunal Constitucional.

En la actualidad, las Cortes Generales se encuentran reguladas en el título III de la Constitución.

4.2. FUNCIONES DE LAS CORTES GENERALES

Usualmente se suelen distinguir las funciones de las Cortes:

- a) La función de control del Gobierno.
- b) La función legislativa.
- c) La función financiera.
- d) Adopción de decisiones fundamentales que no necesariamente revisten carácter de ley.
- e) Función de integración o control de otros órganos constitucionales.

Pasemos a continuación a analizar cada una de esas funciones, si bien la función legislativa se analizará en toda su extensión en la pregunta «Elaboración de las leyes» y la función de control de Gobierno al explicar el título V de la Constitución.

4.2.1. Función de control del Gobierno

A través de la actividad de control, las Cortes llevan una inspección de crítica y censura de la actividad del Gobierno, a la vez que participan en la misma. Sus manifestaciones típicas son:

- a) Aprobación del voto de investidura (art. 99).
- b) Aprobación o rechazo de la cuestión de confianza (arts. 112 y 114).
- c) Aprobación de la moción de censura (arts. 113 y 114), que necesariamente contiene un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- d) Comisiones de investigación (art. 76), desarrollada por la Ley Orgánica 5/1984.
- e) Interpelaciones, mociones y preguntas (art. 111).
- f) Estados de anomalía en la vida política (art. 116).

4.2.2. Función legislativa

Comprende:

- a) Iniciativa legislativa, que el Gobierno comparte con las Cortes, si bien las comunidades autónomas pueden solicitar de aquel la adopción de un proyecto de ley o remitir al Congreso una proposición de ley, lo cual viene a ser una especie de petición corporativa (art. 87), de dudosa efectividad.
- b) Tramitación de los proyectos legislativos, tanto de procedencia gubernamental como propiamente parlamentaria, sobre las siguientes bases: los proyectos de ley tendrán prioridad en su tramitación (art. 89.1), lo cual no atrofiará la iniciativa legislativa según el propio precepto; prioridad temporal o material del Congreso con respecto al Senado, en el sentido de que el Congreso los examinará en primer lugar (arts. 89.2 y 88) y de que el Senado conserva tan solo un plazo fugaz para la formulación de enmiendas, que el Congreso puede rechazar.
- c) Aprobación de las leyes orgánicas, como nueva categoría que introduce la Constitución en el ordenamiento español (art. 81). Se diferencian de las ordinarias por la materia sobre la que versan (desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, aprobatorias de los estatutos de autonomía y del régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución), y por el hecho de que para su aprobación, modificación o derogación se exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto legislativo.
- d) Delegación legislativa, autorizando al Gobierno a dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a la ley orgánica (arts. 82 a 85).
- e) Convalidación o derogación de decretos-leyes, adoptados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, aspectos que veremos más adelante.

El recorte que se operará, por imperativo constitucional, de las facultades legislativas de las Cortes conforme se vaya produciendo la asunción de materias por las comunidades autónomas que se constituyan (art. 149.3 en relación con el 148 y el 151), es un hecho básico a tener en cuenta en el momento de determinar el alcance de la función legislativa parlamentaria.

4.2.3. Función financiera

Encuentra aplicación en:

- a) Planificación, mediante ley, de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1).
- b) Ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica, reservando al sector público, mediante ley, recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordando la intervención de empresas cuando lo exigiere el interés general (art. 128.2).
- c) Ejercicio de la potestad originaria para establecer tributos mediante ley y, por norma del mismo rango, determinación de todo beneficio fiscal (art. 133).
- d) Examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales del Estado (art. 134).
- e) Autorización al Gobierno para emitir deuda pública o contraer crédito (art. 135).
- f) Examen y aprobación de la cuenta general del Estado (art. 136).

4.2.4. Adopción de decisiones políticas fundamentales que no revisten carácter de ley, aunque puedan desembocar en normas

- a) Revisión de la Constitución en cuanto a su iniciativa en los mismos términos que para la legislación ordinaria, excluyendo la iniciativa popular (art. 166).
- b) Tratados internacionales, donde se opera con carácter general una sustitución de la técnica de la ratificación parlamentaria, por la de la previa autorización de las Cortes al Gobierno para celebrar y denunciar determinados convenios internacionales (arts. 93 a 96).
- c) Referéndum consultivo de todos los ciudadanos sobre decisiones políticas de especial trascendencia, el cual se convoca por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, con la autorización expresa de las Cortes Generales (art. 92).
- d) Autorización de la declaración de guerra y conclusión de la paz (art. 63.3).

4.2.5. Integración o control de otros órganos constitucionales

- a) Provisión a la sucesión en la Corona (art. 57.3) y exclusión en la sucesión (número 4 del mismo art.), inhabilitación del rey (art. 59.2), designación de la regencia (art. 59.3) y proclamación del rey (art. 61.1).
- b) Propuesta al rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de 4 personas cada cámara para ser designadas miembros del Tribunal Constitucional (art. 159.1).
- c) Propuesta al rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de las personas para ser designadas miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122.3), y
- d) Designación del Defensor del Pueblo (art. 54).

Estudiando cada Cámara por separado, podemos señalar que el Congreso de los Diputados entre sus funciones diferenciadas del Senado se destacan, como principales, las siguientes:

- Aprobar definitivamente los proyectos y proposiciones de leyes ordinarias y orgánicas.
- Autorizar al rey la convocatoria de un referéndum.
- Otorgar su confianza al candidato propuesto por el rey para presidente del Gobierno.
- Exigir responsabilidad política al Gobierno.
- Declarar el «estado de sitio», a propuesta del Gobierno y autorizar el estado de excepción.

El Senado es la cámara de representación territorial, sus funciones diferenciadas son las siguientes:

- Deliberar sobre el texto de los proyectos de ley recibidos del Congreso, aprobándolo, oponiendo su veto o introduciendo enmiendas.
- Adoptar el acuerdo del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, por mayoría absoluta.
- Proponer al rey el nombramiento de cuatro miembros para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.

5. LAS CÁMARAS: COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Las Cortes Generales se componen de dos cámaras: el Congreso de Diputados y el Senado.

Son cuestiones comunes a ambas cámaras las contempladas en los artículos siguientes:

«Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios».

Artículo 70.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo caso:
 - a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
 - b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
 - c) Al Defensor del Pueblo.
 - d) A los magistrados, jueces y fiscales en activo.
 - e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
 - f) A los miembros de las juntas electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71.

1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras.

5.1. COMPOSICIÓN

5.1.1. El Congreso

Es el órgano político por excelencia que canaliza la representación del pueblo español, realizando, con carácter casi exclusivo, la función política en que se hace efectiva la relación de confianza en que se apoya el Gobierno, y es, además, el principal órgano en la elaboración de las leyes, sin perjuicio de la participación del Senado, la cual tiene un carácter subordinado.

Lo integran un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por circunscripciones electorales en que se constituyen cada una de las provincias, además de las ciudades de Ceuta y Melilla (después de aprobada la Constitución, el RD de 29 de diciembre de 1977, que convocaba las elecciones para elegir las Cortes actuales, fijaba en 350 el número de escaños a cubrir en el Congreso, número que ha mantenido el actual art. 162.1 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General).

El artículo 68 de la Constitución establece respecto del Congreso de los Diputados lo siguiente:

«Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia.

Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los Diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones».

5.1.2. El Senado

Se regula en el artículo 69 que establece lo siguiente:

«Artículo 69.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores.
5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara».

5.2. ORGANIZACIÓN DE LAS CÁMARAS

El principio de autonomía de las cámaras, en su organización interna, recibe amparo constitucional, en el artículo 72.

Artículo 72.

1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara.
3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Cada una de las cámaras tiene su propia organización determinada por la Constitución y sus respectivos reglamentos.

5.2.1. Presidente y mesas

Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas.

La Mesa es el órgano rector de la Cámara que actúa bajo la autoridad y dirección del presidente y ostenta la representación de la Cámara en los actos a que concurre. La Mesa del Congreso estará compuesta por el presidente del Congreso, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. La Mesa del Senado la componen el presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios.

La Mesa se encarga de adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara.

Los presidentes del Congreso y del Senado poseen todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Le corresponde la convocatoria de las sesiones una vez constituidas.

El presidente del Congreso presenta una fisonomía clara debida a las funciones que asume hacia el exterior de la Cámara: refrenda determinados actos del rey, incluido el de disolución de las cámaras en el supuesto del artículo 99.5, es responsable de los actos refrendados y preside las sesiones conjuntas de ambas cámaras.

También destacamos a los vicepresidentes (sustituyen al presidente) y a los secretarios que son órganos fedatarios.

5.2.2. Pleno y las comisiones

El artículo 75 dice lo siguiente:

Artículo 75.

1. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones.
2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado.

Cuanto al pleno del Congreso es convocado por su presidente, por su propia iniciativa o a solicitud de al menos dos grupos parlamentarios o 1/5 parte de los miembros de la cámara. Por otra parte, el artículo 80 dice que «las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento».

Por otra parte, las Comisiones han sido llamadas «parlamentos dentro del Parlamento», sobre todo desde que sus componentes atienden antes a reflejar el espectro de fuerzas de los grupos parlamentarios, que a ser expresión del conocimiento y competencia en el ámbito de sus respectivas funciones. El artículo 75.1 las concibe como un órgano ordinario de trabajo, preparador de las tareas del pleno.

La Constitución regula expresamente las comisiones legislativas permanentes y las comisiones de investigación.

El artículo 76 de la Constitución Española de 1978, establece:

«Artículo 76.

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación».

La previsión constitucional del artículo 76 fue desarrollada por la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado.

5.2.3. La diputación permanente

Se regula en el artículo 78 que dice:

«1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que estas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando estas no estén reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones».

La diputación permanente de cada Cámara, a que se refieren los artículos 78 y 116.5, y a cuya tipicidad se ha hecho referencia al tratar del carácter continuo de las Cortes, se componen de un mínimo de 21 miembros, representativos de los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, bajo la presidencia del presidente de la Cámara. Está dotada de los siguientes poderes:

- a) Convocar el pleno de la Cámara en sesión extraordinaria.
- b) Velar por los poderes de la Cámara cuando esta no se halle reunida.

c) En caso de haber sido disuelta o de que hubiere expirado el mandato del Congreso de los Diputados, asumir las facultades de este en orden a:

- Someter a debate y votación la totalidad de los decretos-leyes adoptados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, pronunciándose expresamente sobre su convalidación o derogación (art. 86), y
- Controlar la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5).

5.2.4. Los grupos parlamentarios

5.2.4.1. Los grupos parlamentarios en el Congreso

Los diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en grupo parlamentario. También los diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho número, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a 5 y, al menos, un 15 % de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 % de los obtenidos en el conjunto de la nación.

La constitución de grupos parlamentarios se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión constitutiva del Congreso. Los diputados que no queden integrados en ningún grupo pasarán a formar el Grupo Mixto.

5.2.4.2. Los grupos parlamentarios y los grupos territoriales en el Senado

Cada grupo estará compuesto, al menos, por 10 senadores, los que no se incorporen a un grupo parlamentario pasarán a integrar el Grupo Mixto. La formación de grupos parlamentarios se hará en el plazo de 5 días hábiles contados desde la constitución del Senado.

Dentro de los grupos parlamentarios que se compongan de senadores elegidos en el territorio o por las asambleas legislativas u órganos colegiados superiores de dos o más comunidades autónomas, podrán constituirse grupos territoriales. Ningún senador puede formar parte de más de un grupo territorial.

Cada grupo territorial estará integrado, al menos, de 3 senadores elegidos por el electorado del territorio o designado por la asamblea legislativa u órgano colegiado superior de la comunidad autónoma respectiva (arts. 32 y 33 del reglamento del Senado).

5.2.5. Funcionamiento interno de las cámaras

En la medida que es objeto de normación constitucional, el funcionamiento de las cámaras comprende el examen de la duración de la legislatura, los periodos de sesiones, la adopción de acuerdos y publicidad de los trabajos.

Además de las previsiones constitucionales sobre dicha cuestión, es preciso tener en cuenta sobre dicha materia los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.

El reglamento del Congreso de los Diputados es de fecha 10 de febrero de 1982 y ha sufrido varias modificaciones parciales, de fechas 23 de septiembre de 1993; 16 de junio de 1994; 11 de mayo de 2000; 27 de junio de 2001; 28 de abril de 2004; 29 de abril de 2008; 15 de octubre de 2009 y 29 de octubre de 2009.

El reglamento del Senado ha sufrido más modificaciones. El Texto Refundido de 3 de mayo de 1994, a su vez ha sido modificado por otros de 24 de octubre de 1995; 9 de mayo de 2000; 14 de junio de 2000; 27 de junio de 2001; 12 de mayo de 2004; 3 de noviembre de 2004; 22 de febrero de 2006; 22 de noviembre de 2007; 14 de mayo de 2008; 22 de octubre de 2009 y 18 de noviembre de 2009.

5.2.5.1. *La legislatura*

La duración de la legislatura es de 4 años para ambas cámaras, salvo caso de disolución anticipada (arts. 68.4 y 69.6, así como el 115). El plazo es relativamente corto, si se compara con los 5 años de la Cámara de los Comunes, con igual tiempo de la Asamblea Nacional francesa o la Cámara de Diputados italiana.

El Senado dura en Italia 6 años y en Francia 9, si bien se renueva por terceras partes cada 3.

Corresponde al rey convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución (art. 62 b).

5.2.5.2. *Periodos de sesiones y sesiones extraordinarias*

Las cámaras celebran dos periodos de sesiones cada año con carácter ordinario: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Por exclusión, vacan los meses de enero, julio y agosto. Se hallan, pues, reunidas 274 días al año.

Las sesiones extraordinarias están previstas en la mayoría de los países. La Constitución española establece que se convocarán sobre un orden del día determinado, a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras, siendo clausuradas una vez que el orden del día haya sido agotado (art. 73.2).

Artículo 73.

1. Las cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.

5.2.5.3. *Adopción de acuerdos*

Artículo 79.

1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras.
3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable.

Por tanto, los requisitos para la adopción de acuerdos válidos son los siguientes:

- a) Reunión reglamentaria, esto es, debidamente convocada.
- b) Asistencia de la mayoría de los miembros del órgano de que se trate, condición rigurosa si comprende todos y cada uno de los momentos de la sesión.
- c) Aprobación de los acuerdos por la mayoría de miembros presentes, sin perjuicio de las especiales que establezcan la Constitución, las leyes y los reglamentos de las cámaras.
- d) Ejercicio del voto de manera personal, sin posibilidad de delegación.

5.2.5.4. Publicidad

Se ha mencionado el carácter público de las sesiones plenarias, salvo acuerdo en contrario (art. 80). Ello significa que funciona el principio inverso respecto de las sesiones no plenarias, que se verificarán a puerta cerrada, salvo acuerdo en contrario, como sucede en la mayoría de los parlamentos.

6. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Las leyes son las normas aprobadas por las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el rey y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Como ya apuntamos en otro momento, el Poder Legislativo reside en las Cortes Generales, lo que dicho con otros términos significa que son el órgano encargado de elaborar las leyes.

6.1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Se regula en el artículo 87 de la Constitución:

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras.
2. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha cámara un máximo de 3 miembros de la asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

La iniciativa legislativa puede ser ejercida por:

- a) El Gobierno (el art. 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regula la iniciativa legislativa del Gobierno).
- b) El Congreso.
- c) El Senado.

Ahora bien, las asambleas de las comunidades autónomas también pueden tomar la iniciativa al respecto, procediendo en una de las dos siguientes formas:

- a) Solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de ley.
- b) Remitiendo a la mesa del Congreso una proposición de ley, en cuyo caso delegarán ante esta cámara hasta un máximo de 3 miembros de la asamblea para defender la proposición.

Por otra parte, por una ley orgánica se regulará en qué forma y con sujeción a qué requisitos podrá ejercerse la iniciativa popular para presentar proposiciones de ley. En cualquier caso, el mínimo de firmas acreditadas que se exigirá será 500.000 y quedarán excluidas de la iniciativa popular todas las materias que sean propias de leyes orgánicas, tributarias, de orden internacional o referentes a la prerrogativa de gracia (se reguló por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo).

6.2. TRAMITACIÓN

Se regula en los siguientes artículos de la Constitución:

Artículo 88.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89.

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición.

Artículo 90.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.
2. El Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91.

El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

A continuación, explicaremos cada uno de los procedimientos:

Los principales aspectos de la tramitación de un proyecto de ley son:

- a) Se aprueba, previamente, en Consejo de Ministros.
- b) Seguidamente se remite al Congreso, acompañado de una «Exposición de Motivos» de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el proyecto.
- c) La mesa del Congreso ordenará su publicación y la apertura del plazo para presentar «enmiendas», disponiendo desde este momento, los diputados y grupos parlamentarios, de un plazo de 15 días hábiles para presentar enmiendas a la totalidad del proyecto o parte del articulado; estas últimas podrán ser de supresión, modificación o adición.
- d) Se estudiará el proyecto en la correspondiente comisión permanente legislativa y tendrán lugar los debates sobre las enmiendas.
- e) Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su presidente lo remitirá, con los antecedentes del mismo y documentos producidos en la tramitación ante dicha Cámara, al presidente del Senado. Este último, cumplidos los trámites reglamentarios, someterá el proyecto a la deliberación de la Cámara Alta (Congreso = «Cámara Baja»; Senado = «Cámara Alta»).
- f) En el plazo de 2 meses, contados a partir del día en que se reciba el texto del proyecto, el Senado puede aprobarlo, oponer su veto o introducir enmiendas. El citado plazo puede reducirse a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.
- g) Si el Senado aprueba el proyecto, el rey sancionará la ley en el plazo de 15 días, la promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- h) En caso de veto por el Senado, el proyecto de ley no podrá ser sometido a la sanción del Rey hasta que el Congreso levante el veto mediante la ratificación por «mayoría absoluta» del texto original.

Si no obtuviese tal mayoría se someterá de nuevo a votación una vez hayan transcurrido 2 meses desde la interposición del veto. Si en esta votación el proyecto lograra «mayoría simple», quedará levantado el veto y aprobado; en caso contrario, el proyecto será rechazado.

- i) Si el Senado hubiera introducido enmiendas, el proyecto no se someterá al Rey para sanción hasta que el Congreso se pronuncie sobre las mismas, aceptándolas o no por «mayoría simple».

La tramitación de las proposiciones de ley se ajustará, en líneas generales, al siguiente procedimiento:

1. Se presentarán acompañadas de una «exposición de motivos» y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas.
2. Las proposiciones de ley dimanantes del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa:
 - a) De un diputado, con la firma de otros 14 miembros de la cámara.
 - b) De un grupo parlamentario, con la sola firma de su portavoz.
3. Ejercitada la iniciativa, la mesa del congreso ordenará la publicación de la proposición de ley, así como su remisión al Gobierno, para que exponga su criterio al respecto.
4. Si transcurridos 30 días el Gobierno no hubiera manifestado expresamente su disconformidad a la tramitación, la proposición será debatida en el pleno del Congreso para su toma en consideración.
5. Tomada en consideración, la mesa del Congreso acordará su envío a la comisión competente y la apertura del plazo para presentación de enmiendas. No se admitirán enmiendas de totalidad de devolución.
6. Se seguirá a continuación análogo proceso que en la tramitación de los proyectos de ley, correspondiendo su presentación ante el pleno a uno de los proponentes o a un diputado del grupo parlamentario autor de la iniciativa.

En cuanto a las proposiciones de ley cuya iniciativa haya sido tomada por el Senado, queremos resaltar dos particularidades:

- 1.^a No será preciso en el Congreso el trámite de «toma en consideración», por cuanto que se habrá cumplido ya previamente en el Senado.
- 2.^a En este supuesto sí que se admitirán enmiendas de totalidad de devolución cuando se tramite la proposición de ley en la Cámara Baja.

Las proposiciones de ley de las comunidades autónomas, y las de iniciativa popular, serán examinadas por la mesa del Congreso a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Si los cumplen, se tramitarán conforme al procedimiento antes detallado. El trámite de «toma en consideración» será definido por una delegación de la comunidad autónoma que haya tomado la iniciativa.

Es muy importante destacar que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum deberá ser convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y previa autorización del Congreso de los Diputados.

Por último, añadir que, según el artículo 91 de la Constitución: «El Rey, en el plazo de 15 días, sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación». Entrando en vigor conforme a lo establecido en el Código Civil.

6.3. CLASES DE LEYES Y LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CON RANGO DE LEY

Debemos destacar los siguientes artículos:

Artículo 81.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82.

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos.

Artículo 86.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

7. RELACIONES ENTRE LAS CÁMARAS

Este epígrafe es complementario del análisis que sobre el bicameralismo hemos realizado en la última parte de los epígrafes anteriores relativas al Congreso de los Diputados y al Senado desde la óptica de su regulación en la Constitución.

Nos resta por abordar un aspecto más de estas relaciones, que es el que hace referencia a las sesiones conjuntas de las cámaras a que se refiere el artículo 74 de la Constitución.

Artículo 74.

1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Estas sesiones conjuntas pueden tener dos objetivos:

1. Ejercer las competencias no legislativas que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales, en relación con la Corona.

2. Adoptar decisiones: autorización para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados (art. 94.1); autorización para acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas (art. 145.2); distribución de recursos del Fondo de Compensación Interterritorial entre las comunidades autónomas con destino a gastos de inversión (art. 158.2), así como entre las provincias, en su caso, distribución que harán las Cortes Generales, decisiones todas ellas que se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras.

En el primer caso del artículo 94.1, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos supuestos, tanto el del artículo 94.1, como el de los artículos 145.2 y 158.2, si no hubiese acuerdo entre el Senado y el Congreso se intentará obtener por una comisión mixta de composición paritaria de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Como complementaria de las previsiones del citado artículo 74, se puede señalar la Ley 8/1994, de 19 de mayo, que establece la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.

8. LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Para completar el título III de la Constitución española, relativo a las Cortes Generales, vamos a estudiar el capítulo 3 que regula los tratados internacionales.

8.1. CONCEPTO

Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional.

Artículo 96.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.

La adopción por el derecho español se produce con la presentación del consentimiento del Estado, cuya manifestación corresponde al rey según el artículo 63.2 de la Constitución española.

8.2. TIPOS DE TRATADOS

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requiere en ciertos casos de ciertos requisitos. A estos efectos, encontramos tres supuestos según la materia:

Artículo 94.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados o convenios de carácter militar.
- c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I.
- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 93.

1. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

La intervención del rey en estos términos se corresponde así con los actos de sanción y promulgación de las leyes.

De la adopción por el derecho español y del contenido del pacto, da fe de la obligada publicación del tratado en el BOE, a partir del cual las normas contenidas en este se tienen por existentes en el plano interno y comienzan a ser obligatorias y vinculantes para los ciudadanos, autoridades y tribunales. Así pues, con la publicación los tratados entran a formar parte del ordenamiento interno.

8.3. GARANTÍAS Y CONTROLES

8.3.1. Garantía del cumplimiento

El artículo 93.2 manifiesta, respecto a los tratados que requieren autorización por ley orgánica, lo siguiente: Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

8.3.2. Control de constitucionalidad

Por otra parte, tenemos el control de constitucionalidad de los tratados, expresados en los siguientes artículos:

Artículo 95.

- 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Por otra parte, el artículo 27.2 c) de Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional dice que «son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: [...] c) Los Tratados Internacionales».

Es decir, siempre deberá regir la primacía de la Constitución.

8.3.3. Derogación o modificación de tratados internacionales

Por último, vamos a hablar de la posibilidad de derogación o modificación de tratados internacionales, previsto en el artículo 96.

Artículo 96.

1. [...] Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Por ello, la doctrina entiende que los tratados internacionales son normas jurídicas con rango de ley, si bien no son en todo equiparables a las leyes por consecuencia de su peculiar procedimiento de modificación o derogación, que no podrá ser unilateral por parte de un solo Estado.

